En Clair — Modèle juridique

Accord de confidentialité (NDA)

Accord bilatéral de non-divulgation

Entre :

[NOM DE LA PARTIE 1], [FORME JURIDIQUE], siège : [ADRESSE], RCS [VILLE] n° [RCS], représentée par **[NOM]**, **[QUALITÉ]**,

Ci-après la « **Partie A** »,

Et :

[NOM DE LA PARTIE 2], [FORME JURIDIQUE / PERSONNE PHYSIQUE], [ADRESSE], représentée par **[NOM]**, **[QUALITÉ]**,

Ci-après la « **Partie B** »,

Ci-après désignées ensemble les « **Parties** »,

Préambule

Les Parties envisagent **[DESCRIPTION DE L'OBJET DES DISCUSSIONS — ex : d'entrer en négociation en vue d'un partenariat commercial / d'une cession / d'un projet commun / d'une prestation de services]** (ci-après le « **Projet** »).

Dans ce cadre, les Parties seront amenées à échanger des informations confidentielles. Le présent accord a pour objet de définir les conditions de protection de ces informations.

Article 1 — Définition des informations confidentielles

Sont considérées comme « **Informations Confidentielles** » toutes les informations, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit (écrite, orale, visuelle, électronique, magnétique), communiquées par une Partie (la « **Partie Émettrice** ») à l'autre Partie (la « **Partie Réceptrice** ») dans le cadre du Projet, notamment :

- Les informations techniques, commerciales, financières, juridiques, stratégiques ;
- Les données relatives aux clients, fournisseurs, partenaires ;
- Les savoir-faire, procédés, brevets, logiciels, algorithmes ;
- Les projets de développement, business plans, études de marché ;
- Les termes des négociations entre les Parties ;
- Toute information désignée comme confidentielle par la Partie Émettrice.

Article 2 — Obligations de confidentialité

La Partie Réceptrice s'engage à :

- Conserver les Informations Confidentielles avec le même degré de protection qu'elle accorde à ses propres informations confidentielles, et au minimum avec un degré raisonnable de protection ;
- Ne pas divulguer les Informations Confidentielles à des tiers sans l'accord écrit préalable de la Partie Émettrice ;

- Limiter l'accès aux Informations Confidentielles aux seules personnes ayant besoin d'en connaître dans le cadre du Projet (dirigeants, salariés, conseils), lesquelles devront être tenues à une obligation de confidentialité au moins aussi stricte ;
- Ne pas utiliser les Informations Confidentielles à d'autres fins que l'évaluation et la réalisation du Projet ;
- Ne pas copier ni reproduire les Informations Confidentielles au-delà de ce qui est nécessaire.

Article 3 — Exceptions

Ne sont pas considérées comme Informations Confidentielles :

- Les informations qui étaient déjà dans le domaine public au moment de leur communication ;
- Les informations devenues publiques sans faute de la Partie Réceptrice ;
- Les informations que la Partie Réceptrice peut démontrer avoir déjà en sa possession avant la communication ;
- Les informations obtenues licitement d'un tiers non tenu par une obligation de confidentialité ;
- Les informations dont la divulgation est exigée par la loi, une décision de justice ou une autorité administrative, sous réserve d'en informer préalablement la Partie Émettrice.

Article 4 — Durée de l'obligation

La présente obligation de confidentialité s'applique pendant toute la durée des discussions relatives au Projet et pendant une durée de **[DURÉE : 2 / 3 / 5]** ans à compter de la date de communication de chaque Information Confidentielle, quelle que soit l'issue des discussions.

Article 5 — Restitution des informations

À la demande de la Partie Émettrice ou à l'issue du Projet (quelle qu'en soit l'issue), la Partie Réceptrice s'engage à restituer ou détruire l'ensemble des supports contenant des Informations Confidentielles, dans un délai de **[DÉLAI : 15 / 30]** jours, et à certifier par écrit la destruction ou la restitution.

Article 6 — Propriété intellectuelle

Le présent accord ne confère à la Partie Réceptrice aucun droit de propriété intellectuelle sur les Informations Confidentielles. Toute information communiquée reste la propriété exclusive de la Partie Émettrice.

Article 7 — Absence d'obligation de conclure

Le présent accord ne constitue pas un engagement de conclure le Projet ni aucune transaction. Chaque Partie reste libre de mettre fin aux discussions à tout moment.

Article 8 — Sanctions

En cas de violation du présent accord, la Partie défaillante sera tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par l'autre Partie.

[OPTION — Clause pénale] Sans préjudice de tout dommage et intérêt complémentaire, la Partie défaillante versera à l'autre Partie une indemnité forfaitaire de **[MONTANT]** euros par infraction constatée.

La Partie lésée pourra solliciter en justice toute mesure d'urgence (référé, injonction) pour faire cesser la violation.

Article 9 — Droit applicable et juridiction

Le présent accord est régi par le droit français. Tout litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de **[VILLE]**.

Fait en deux exemplaires, à [LIEU], le [DATE].

Partie A	Partie B
[NOM — QUALITÉ]	[NOM — QUALITÉ]
Signature	*Signature*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media